

1500847-88.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/03/2022

... recomendáveis e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500847-88.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500847-88.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102546/2021 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 17345324 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 840/21/638 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2102546 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCO ANTONIO DA CRUZ JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

MARCO ANTÔNIO DA CRUZ JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, observado o disposto na Lei nº 8.072/90, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 14 de abril de 2021, por volta das 18h20, na Rua Eulina Rosa dos Santos, nº 151, Parque Olímpico, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, guardava e mantinha em depósito para fins de tráfico, drogas, a saber: 56 (cinquenta e seis)

porções de cocaína, com peso líquido total de 42,48g (3,17g + 39,91g) - lacre 1109799, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, além de R\$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) em dinheiro.

Defesa preliminar às fls. 103/107

Aditamento à denúncia às fls. 172/174

Denúncia recebida às fls. 184

Resposta à acusação às fls. 187/190

Produziu-se prova oral, com a oitiva de três testemunhas e interrogatório do réu (fls. 240).

Ao final, as partes manifestaram-se oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 08/13, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo do Instituto de Criminalística de fls. 87/89, 161/154 e 165/167, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Em juízo, a testemunha Thayna Nues de Deus Silva, disse que não presenciou a vistoria dos policiais. Estava voltando da casa de sua mãe quando se deparou com a autoridade policial na porta de sua residência. Foi explicado que seu marido estaria sendo detido porque tinham encontrado drogas dentro da casa. Compareceu à delegacia, mas não foi ouvida, pois ficou do lado de fora.

O policial militar Sérgio Aparecido da Silva Ramiro, disse que recebeu uma ocorrência narrando sobre um tráfico de drogas que estava ocorrendo na via, onde um indivíduo fingia que estava empinando pipa em frente sua residência. Ao chegar no local avistaram o denunciado e fizeram a abordagem pessoal. Nada foi encontrado em sua posse. Com a permissão do réu, fizeram uma busca no domicílio. Encontraram drogas e dinheiro em um isopor dentro do armário e do telhado da casa. A esposa do acusado estava presente. O denunciado confessou que traficava há cerca de seis meses.

Do mesmo modo, o policial militar John Pablo Costa Candido, relatou que receberam uma denúncia para averiguação de tráfico de drogas. Abordaram o acusado na frente de sua residência e perguntaram se podiam entrar para fazer uma busca. O acusado consentiu. Foi encontrada cocaína no armário e no telhado e cerca de R\$300,00 em dinheiro trocado. Foi questionado sobre a caixa escondida e o réu acabou confessando que vendia drogas.

O acusado, Marco Antônio da Cruz Junior, confirma que guardava drogas. Tinha acabado de sair de sua casa quando foi enquadrado. Autorizou um dos policiais a fazerem a busca em sua residência. A caixa encontrada com os entorpecentes pertence a outro indivíduo que pediu para que ele guardasse em troca de R\$90,00. Sabia que na nela havia drogas, mas não tinha conhecimento de sua natureza. O dinheiro apreendido não era proveniente do tráfico.

Diante dos elementos trazidos aos autos, é possível apontar com segurança a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Além do mais, o acusado confessou a prática delitiva, no sentido de que, guardava em sua residência uma caixa que continha entorpecente, corroborando com a versão dada pelos policiais.

Sobre o tema, é expressiva a jurisprudência: "Ressalto que não se faz necessária à mercancia para que se configure o delito em tela. O crime de tráfico de entorpecentes é de múltiplas ações e de perigo abstrato. No caso dos autos, o delito consumou-se pelo simples fato de ter em depósito ou guardar droga. Nessas circunstâncias a mercancia consubstancia mero exaurimento do crime" (TJSP - Apelação criminal nº 911.741.3/0, Rel.: Exmo. Des. FÁBIO GOUVEIA).

Destaca-se que a natureza da droga apreendida (cocaína), merece maior reprovação, pois, trata-se de substância entorpecente que possui maior grau de dependência e sua distribuição ocasiona grande nocividade para a saúde pública.

Neste sentido: "A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aplicação aos traficantes de

reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154).

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei nº 11.343/06, deve ser afastada, eis que não restou comprovado que o acusado, de fato, realizava a comercialização na região de maior proteção, ademais, a conduta foi cometida em período que as escolas estavam sem funcionamento por conta da covid-19.

Por fim, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao denunciado. Isso porque, o §4º, do artigo 33, da referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes ao delito definido no "caput" e no §1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere da certidão de fls. 40, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual.

A condenação é à medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que, devido à natureza e quantidade do entorpecente apreendido (56 porções de cocaína), não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), retornado, assim, a pena em seu mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado, eis que primário, de bons antecedentes e não há nada nos autos que indique a integração em organização criminosa. Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida"(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu MARCO ANTÔNIO DA CRUZ JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", e §4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em

aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista. Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.37).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Tendo sido solto em razão da decisão de fls. 57/58, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) autorizo a z.Serventia a devolução do passaporte apreendido às fls.230.
- (v) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (vi) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 01º de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA